

COLEÇÃO

LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 4: SAÚDE

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE PARA OSCS

GUIA COMPLETO DE REGULARIDADE,
CEBAS SAÚDE, CNES, SUS E NORMATIVAS
OBRIGATÓRIAS



LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE PARA OSCS

**GUIA COMPLETO DE
REGULARIDADE, CEBAS SAÚDE,
CNES, SUS E NORMATIVAS
OBRIGATÓRIAS**

**LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 4: SAÚDE**



SUMÁRIO

04

INTRODUÇÃO

05

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 196 A 200

06

LEI Nº 8.080/1990 & LEI Nº 8.142/1990

07

CNES

08

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

09

CEBAS SAÚDE

10

PORTARIA GM/MS Nº 3.992/2017 & POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

11

LEI Nº 12.764/2012 & LGDP

12

NORMAS DE RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE & ITG 2002

13

DOCUMENTO DE REGULARIDADE SANITÁRIA E SEGURANÇA & O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA SAÚDE

14

CONCLUSÃO





INTRODUÇÃO

Atuar na área da saúde exige rigor técnico, responsabilidade ética e aderência a uma extensa legislação.

OSCs que prestam serviços em saúde possuem grande importância social, pois complementam o atendimento do SUS, apoiam famílias vulneráveis e oferecem terapias e cuidados especializados.

Para serem legítimas, reconhecidas e seguras, estas organizações precisam seguir normas nacionais e locais que regulam desde a constituição jurídica até as práticas assistenciais, contábeis, sanitárias e de proteção de dados.

Este e-book **reúne todas as leis essenciais** — explicadas de maneira simples — para que **OSCs da saúde atuem de forma regular,** ética e reconhecida.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 196 A 200

A saúde como direito de todos e dever do Estado.

A Constituição define a educação como:

Estabelece os princípios do SUS:

- Universalidade,
- Integralidade,
- Equidade,
- Descentralização,
- Participação social.

Importância para as OSCs

Entidades de saúde atuam como rede complementar do SUS, devendo seguir seus princípios e diretrizes.



LEI Nº 8.080/1990 – LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

Regulamenta o SUS e organiza os serviços de saúde.

Traz fundamentos essenciais:

- Campos de atuação da saúde,
- Regras para funcionamento de serviços,
- Vigilância sanitária, epidemiológica,
- Responsabilidades das três esferas de governo.

Para as OSCs

Define a estrutura de atenção e as exigências mínimas para qualquer instituição que ofereça:

- Atendimentos clínicos,
- Terapias,
- Reabilitação,
- Serviços especializados.

LEI Nº 8.142/1990 – CONTROLE SOCIAL E FINANCIAMENTO

Regulamenta o SUS e organiza os serviços de saúde.

Institui:

- Conselhos de Saúde (municipal, estadual, nacional),
- Conferências de saúde.

Por que importa

OSCs de saúde devem estar inseridas no controle social para:

- Defender pautas da rede,
- Fortalecer parcerias,
- Participar da formulação de políticas locais.

CNES – CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

O RG de qualquer serviço de saúde no Brasil.

Obrigatório para OSCs que:

- Realizam atendimentos clínicos,
- Oferecem terapias,
- Atuam com equipe multiprofissional,
- Trabalham na reabilitação (como autismo, TEA, PCD),
- Prestam serviços financiados pelo SUS ou convênios.

Sem o CNES, a OSC:

- Não pode firmar parcerias com o SUS,
- Não pode registrar produção em sistemas oficiais,
- Não tem legitimidade sanitária.

Base normativa

Portarias do Ministério da Saúde nº 1.646/2015 e nº 2.436/2017 (e outras relacionadas).



VIGILÂNCIA SANITÁRIA – REGRAS SANITÁRIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

A autoridade reguladora local.

Cada município possui normas próprias.

Toda OSC da saúde precisa de:

- 01** Alvará de Funcionamento.
- 02** Licença Sanitária.
- 03** Inspeção da Vigilância.
- 04** Protocolos de segurança sanitária.
- 05** Controle de resíduos.
- 06** Plano de gerenciamento de riscos.

Risco comum

- 01** Interdição.
- 02** Multas
- 03** Responsabilização dos gestores.

LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021 – CEBAS SAÚDE

Certificação das entidades beneficentes da área da saúde.

Substituiu a antiga Lei 12.101/2009.

Quem pode receber

Entidades que prestam serviços de saúde gratuitos, complementares ao SUS, como:

- Atendimentos especializados,
- Serviços de reabilitação,
- Terapias multiprofissionais,
- Atendimentos psicossociais,
- Serviços hospitalares.

Exigências

- Oferta regular e gratuita de serviços,
- Atendimento integral ou parcial à população vulnerável,
- Inscrição no CNES,
- Indicadores de produção,
- Conformidade com o SUS,
- Contabilidade conforme ITG 2002,
- Relatórios técnico-assistenciais detalhados,
- Transparência e prestação de contas.

Por que é importante

Concede:

- Reconhecimento nacional,
- Isenção de contribuições sociais,
- Credibilidade ampliada,
- Elegibilidade para parcerias de grande porte.

PORTARIA GM/MS N° 3.992/2017 – FINANCIAMENTO DA SAÚDE (BLOCOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO)

Regula repasses do SUS para entidades.

Importância

OSCs de saúde que recebem financiamento público precisam seguir:

- Diretrizes de execução,
- Prestação de contas,
- Separação entre custeio e investimento,
- Controle de metas e indicadores.

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (DECRETO 6.215/2007)

Fundamental para OSCs que atendem pessoas com autismo, deficiência intelectual, física ou sensorial.

Define:

- Serviços especializados,
- Diretrizes de reabilitação,
- Princípios de inclusão social.

LEI Nº 12.764/2012 – POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TEA

Para organizações que atendem autistas, é obrigatória a observância de:

- Atendimento multiprofissional,
- Apoio à família,
- Inclusão social,
- Direito ao diagnóstico e tratamento adequado.

LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018)

Essencial na área da saúde.

A saúde envolve tratamento de *dados sensíveis*, em especial:

- Prontuários,
- Laudos,
- Diagnósticos,
- Informações familiares.

A OSC deve ter:

01 Política de privacidade,

02 Protocolos de consentimento,

03 Plano de segurança da informação,

04 Controle de acesso aos dados de usuários.



NORMAS DE RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE

OSCs que atuam em saúde precisam observar: CREES, CRP, CREFITO, COREN, CRM, CRN, CRFA

Conselhos profissionais exigem:

- Registro dos profissionais,
- Supervisão técnica,
- Ética profissional,
- Escala mínima para alguns serviços.

Desrespeitar normas de categoria pode gerar processos éticos e judiciais.

ITG 2002 – CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR

Na saúde, a contabilidade é ainda mais rigorosa:

- Registro de atendimentos,
- Relatórios técnicos,
- Conciliação entre produção e recursos,
- Prestação de contas para órgãos públicos.

NÃO cumprir a ITG 2002 pode resultar em:

01

Perda de CEBAS.

02

Suspensão de repasses.

03

Rejeição de projetos.



DOCUMENTO DE REGULARIDADE SANITÁRIA E SEGURANÇA

Toda OSC da saúde deve manter.

- Protocolos de biossegurança,
- Treinamentos registrados,
- Relatórios de sanitização,
- Autorização da vigilância,
- Controle de EPIs,
- Prontuários organizados,
- Plano de gerenciamento de resíduos.

O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA SAÚDE

Para ser reconhecida e valorizada, a entidade deve:

- ✓ Possui CNES ativo.
- ✓ Possui licença sanitária atualizada.
- ✓ Cumpre normas do SUS.
- ✓ Tem equipe técnica registrada em seus conselhos profissionais.
- ✓ Mantém contabilidade mensal.
- ✓ Presta contas via relatórios técnicos e financeiros.
- ✓ Segue a LGPD rigorosamente.
- ✓ Tem protocolos de segurança.
- ✓ Mantém transparência e governança.
- ✓ Alinha estatuto e CNAE à atuação real.

Quando esses requisitos são cumpridos, a OSC se torna forte, confiável e apta a grandes parcerias.

CONCLUSÃO

A área da saúde é altamente regulada, e por isso exige de uma OSC **organização, responsabilidade e aderência estrita à legislação.**

Quando a entidade segue todas as normas, ela fortalece sua legitimidade e amplia sua capacidade de impacto na comunidade.

“Cuidar da saúde também é cumprir a lei.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da Saúde

O Conta Comigo oferece:

- Organização documental (CNES, alvarás, relatórios),
- Modelos adequados ao setor,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Armazenamento seguro de dados sensíveis,
- Alertas de vencimento de certidões,
- Plantões online com especialistas,
- Mentorias sobre projetos da saúde,
- Suporte institucional contínuo.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário





**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

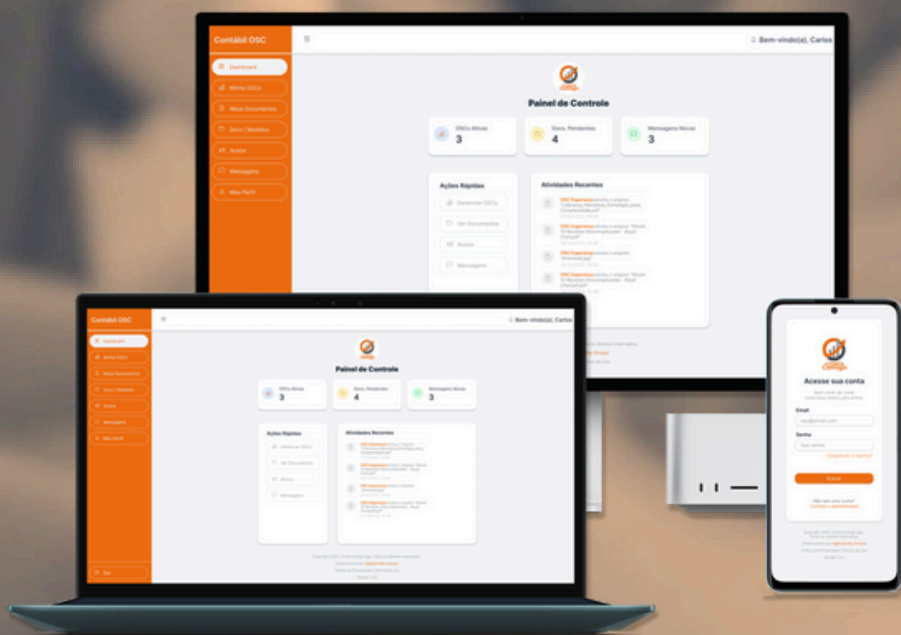
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



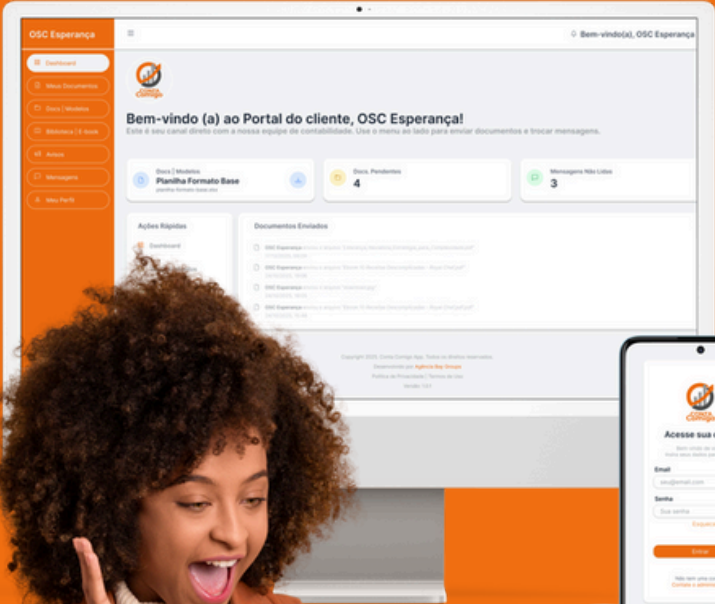
WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR